

**SABRI BIN MANSOR, NASRI BIN MANSOR DAN
ISHAK BIN MANSOR
LWN
NORZAIMAH BINTI MANSOR**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 15 Oktober 2021 bersamaan 8 Rabiul Awal 1443H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0026-2021]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Menyerahkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Tuan Muhammad Iz'aan bin Azalan
daripada Tetuan Izaan Azalan & Associates**

Peguam Syarie Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Di hadapan Mahkamah ini adalah suatu Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa bagi menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden dalam Kes Rayuan (Mal) :10000-099-0014-2020. Rayuan tersebut adalah lanjutan penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 29 Januari 2020 dalam kes Tuntutan Pembatalan Hibah (Kes Mal No. 10100-099-0585-2018).

[2] Pihak Pemohon-Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan bertarikh 4 Februari 2021 setelah gagal berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa bagi menyerahkan Rekod Rayuan kepada Pihak Responden.

[3] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[4] Kelewatan pihak Pemohon-Pemohon dalam menyempurnakan perkara ini adalah disebabkan Pihak Pemohon-Pemohon tidak diwakili oleh Peguam sejak dari awal pemfailan kes Rayuan bahkan pelantikan Peguam bagi kes permohonan ini adalah pada 2 Disember 2020. .

[5] Berdasarkan rekod mahkamah, pada 29/1/2020 Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan **secara bersendirian** melalui Kes Rayuan Mal No. 10000-099--0014-2020 apabila tidak berpuashati dengan keputusan Tuntutan Pembatalan Hibah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam dalam kes No. 10100-099-0585-2018.

[6] Seterusnya Mahkamah telah mengeluarkan Notis Bahawa Salinan Diperakui Bagi Nota Keterangan Dan Penghakiman Telah Siap melalui Borang MS30 pada 5 Ogos. Pemohon selanjutnya telah memfailkan Alasan Rayuan pada 17/8/2020. Pada 7 September 2020 pula Pemohon-Pemohon telah diserahkan Rekod Rayuan melalui borang MS32 bagi tujuan pemfailan ke Mahkamah dan penyampaian kepada pihak Responden.

[7] Persoalan utama yang perlu diputuskan dalam kes ini adalah **samada Pemohon tertakluk kepada had masa tertentu untuk menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden dalam keadaan Pemohon-Pemohon tidak diwakili Peguam keperluan melanjutkan tempoh masa.**

[8] Pada hemat kami, oleh kerana Pemohon-Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan **secara bersendirian**, maka kami ingin menarik perhatian pihak-pihak kepada seksyen 143 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan :-

(1) Jika perayu telah mematuhi kehendak seksyen 139 dan 141 dan perayu sebagai tidak diwakili oleh Peguam Syarie atau Mahkamah yang mendengar rayuan itu telah membenarkan perayu merayu sebagai orang miskin, Mahkamah yang terhadapnya keputusannya rayuan dibuat hendaklah menyediakan bilangan salinan rekod yang

dikehendaki dan rekod rayuan itu hendaklah mengandungi salinan dokumen-dokumen yang disebut dalam subseksyen 142(1).

(2) Sebaik sahaja rekod rayuan itu siap, Mahkamah yang terhadapnya keputusannya rayuan itu dibuat hendaklah menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 32.

(3) Atas permintaan perayu dan, jika deposit yang disebut dalam subseksyen 139(7) tidak mencukupi, apabila dibayar oleh perayu sejumlah wang tambahan yang mencukupi untuk membayar kos bagi menyediakan rekod rayuan, Pendaftar hendaklah —

(a) membekali perayu dengan suatu salinan rekod rayuan dan salinan tambahan yang mencukupi untuk penyampaian kepada responden atau responden-responden; dan

(b) menghantar kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu salinan-salinan selebihnya rekod itu.

[9] Berdasarkan peruntukan di atas adalah jelas bahawa tiada had masa yang khusus ditetapkan bagi penyediaan rekod rayuan dan serahan rekod rayuan bagi mana-mana perayu yang tidak diwakili oleh para Peguam Syarie. Ianya sama sekali berbeza sekiranya perayu diwakili oleh Peguam Syarie yang tentunya terikat secara ketat dengan had masa tertentu sebagaimana kehendak seksyen 142.

[10] Oleh yang demikian dalam kes di hadapan kami ini, kami dapati pelantikan peguam oleh Pemohon- Pemohon hanya dibuat pada tarikh 2 Disember 2020 untuk permohonan ini sahaja. Justeru, secara asasnya Pemohon-Pemohon tiada keperluan untuk membuat permohonan perlanjutan tempoh masa ini dan dengan itu Pemohon-Pemohon tidaklah tertakluk kepada had masa tertentu untuk menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden.

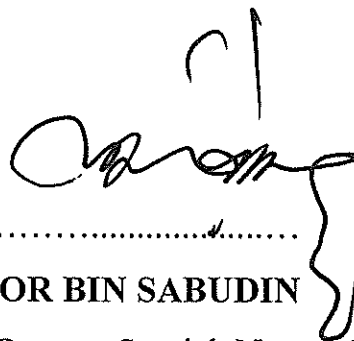
[11] Walaubagaimanapun oleh kerana penyerahan Rekod Rayuan ini masih gagal disempurnakan secara kediri, maka pada hemat kami adalah wajar bagi Pemohon-Pemohon menyempurnakannya secara gantian bagi memberikan hak dan ruang kepada Pemohon-Pemohon untuk meneruskan rayuannya.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan Pemohon-Pemohon, Afidavit Sokongan dan Hujahan pihak-pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut—

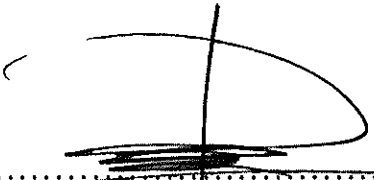
- [1] Bahawa permohonan Pemohon ini **tiada keperluan untuk difailkan berdasarkan Seksyen 143 ETTMMS (Negeri Selangor) 2003**
- [2] Mahkamah Perintahkan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-099-0014-2020 hendaklah diserahkan kepada Responden dalam **tempoh 14 hari** mulai tarikh hari ini.
- [3] Penyampaian Rekod Rayuan tersebut hendaklah dilaksanakan secara gantian (tampalan) di alamat terakhir Responden.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

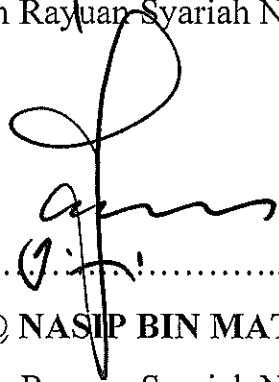


-
- 1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor